



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARJULI ALIAS LEAK;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/tanggal lahir: 52 Tahun / 18 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Ujung No 128 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 609/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 22 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 609/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 22 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjuli Alias Leak, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjuli Alias Leak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk. PDM-238/RP.Rap/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arjuli Alias Leak pada hari Minggu tanggal 18 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saksi Dedi Kurniawan baru bangun dari tidur kemudian saksi Dedi Kurniawan berniat keluar rumah dengan maksud untuk membeli minuman jenis tuak selanjutnya saksi Dedi Kurniawan pergi keluar rumah dengan berjalan kaki dan saksi Dedi Kurniawan tiba di warung tuak milik Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di halaman rumahnya di Jalan Gajah Mada Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi Dedi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan mendekati Terdakwa dan menanyakan apakah masih tersedia minuman jenis tuak namun pertanyaan saksi Dedi Kurniawan dijawab oleh Terdakwa dengan kalimat "apa kau" kemudian Terdakwa langsung menendang saksi Dedi Kurniawan pada bagian perut menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sehingga saksi Dedi Kurniawan terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung menaiki badan saksi Dedi Kurniawan lalu Terdakwa memukul wajah saksi Dedi Kurniawan pada bagian di dekat mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa juga memukul saksi Dedi Kurniawan pada bagian dahi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Dedi Kurniawan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum an. Dedi Kurniawan No : 445/9738/RM/VIII/RSUD/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Dewi Sari A. Siregar selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan:

1. Hematoma di bawah mata kiri panjang empat koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter;
2. Luka lecet di bawah mata kiri panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter;
3. Luka lecet di dahi bagian Tengah panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memukul wajah dan mata saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 23.00 wib di Jalan Gajah Mada kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di halaman rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi adalah dengan cara Terdakwa memukul dan memiting saksi di bagian wajah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 wib saksi keluar rumah untuk membeli tuak diwarung Marga Sitorus dengan berjalan kaki sekitar 150 meter dari rumah keluarga saksi, akan tetapi sudah tutup kemudian saksi pindah kesebelah yakni ke Pakter tuak Terdakwa di Jalan Gajah Mada kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan kebetulan saat saksi sampai didepan warungnya ternyata warung Terdakwa masih buka sekitar pukul 23.00 wib, dan saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya, kemudian begitu saksi dekat dengan Terdakwa langsung saksi bertanya kepada Terdakwa "ada Tuak, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan namun mengatakan kepada saksi "apa kau", lalu Terdakwa menendang bagian perut saksi sehingga saksi terjatuh ketanah dan langsung Terdakwa berdiri dari bangkunya dan mendatangi saksi yang sudah terjatuh ditanah dan kemudian menduduki perut saksi dan memukul bagian wajah saksi hingga datanglah beberapa orang yang ada di lokasi tersebut dan sempat menahan saksi, kemudian saksi berusaha meronta dan mengatakan kenapa ditahan akhirnya saksi dilepaskan, sehingga antara saksi dengan Terdakwa bertengkar mulut di tempat tersebut hingga akhirnya ramai orang datang termasuk dari keluarga saksi sudah datang juga, kemudian saksi meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menuju kantor Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan ke Polres Labuhan Batu;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi karena antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya sudah ada permasalahan sejak 2 (dua) Tahun dan setiap saksi dengan Terdakwa bertemu cuek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada mata sebelah kiri bengkak dan dibawah mata sebelah kiri dan atas mengalami bengkak sehingga saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ilhamsyah Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul wajah dan mata Saksi Dedy Kurniawan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pada hari Minggu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 23.00 wib di Jalan Gajah Mada kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Dedy Kurniawan adalah dengan cara saksi bersama dengan Terdakwa dan Rimson Manaris Sahat duduk di teras rumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.00 wib datang saksi Dedy Kurniawan langsung menyerang Terdakwa menggunakan satu buah pisau kemudian Terdakwa mengelak lalu menyuruh Rimson Manaris Sahat untuk mengambil pisau tersebut kemudian Terdakwa menjatuhkan saksi Dedy Kurniawan dan langsung memukul saksi Dedy Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah dekat mata sebelah kiri dari saksi Dedy Kurniawan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Rimson Manaris Sahat sedang menonton TV di dalam rumah Terdakwa kemudian setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Rimson Manaris Sahat duduk di teras rumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.00 wib datang saksi Dedy Kurniawan langsung menyerang Terdakwa menggunakan satu buah pisau kemudian Terdakwa mengelak lalu menyuruh Rimson Manaris Sahat untuk mengambil pisau tersebut kemudian Terdakwa menjatuhkan saksi Dedy Kurniawan dan langsung memukul saksi Dedy Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah dekat mata sebelah kiri dari saksi Dedy Kurniawan hingga akhirnya ramai orang datang termasuk dari keluarga Saksi Dedy Kurniawan sudah datang juga, kemudian Saksi Dedy Kurniawan meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menuju kantor Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan ke Polres Labuhan Batu;
 - Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Dedy Kurniawan karena antara Saksi Dedy Kurniawan dengan Terdakwa sebelumnya sudah ada permasalahan sejak 2 (dua) Tahun dan setiap Saksi Dedy Kurniawan dengan Terdakwa bertemu cuek;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Dedy Kurniawan mengalami luka pada mata sebelah kiri bengkak dan dibawah mata sebelah kiri dan atas mengalami bengkak sehingga Saksi Dedy Kurniawan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul wajah dan mata saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 23.00 wib di Jalan Gajah Mada kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Dedy Kurniawan adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Ilhamsyah Harahap dan Rimson Manaris Sahat duduk di teras rumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.00 wib datang saksi Dedy Kurniawan langsung menyerang Terdakwa menggunakan satu buah pisau kemudian Terdakwa mengelak lalu menyuruh Rimson Manaris Sahat untuk mengambil pisau tersebut kemudian Terdakwa menjatuhkan saksi Dedy Kurniawan dan langsung memukul saksi Dedy Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah dekat mata sebelah kiri dari saksi Dedy Kurniawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Ilhamsyah Harahap dan Rimson Manaris Sahat sedang menonton TV di dalam rumah Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ilhamsyah Harahap dan Rimson Manaris Sahat duduk di teras rumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.00 wib datang saksi Dedy Kurniawan langsung menyerang Terdakwa menggunakan satu buah pisau kemudian Terdakwa mengelak lalu menyuruh Rimson Manaris Sahat untuk mengambil pisau tersebut kemudian Terdakwa menjatuhkan saksi Dedy Kurniawan dan langsung memukul saksi Dedy Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah dekat mata sebelah kiri dari saksi Dedy Kurniawan hingga akhirnya ramai orang datang termasuk dari keluarga Saksi Dedy Kurniawan sudah datang juga, kemudian Saksi Dedy Kurniawan meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menuju kantor Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan ke Polres Labuhan Batu;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Dedy Kurniawan karena antara Saksi Dedy Kurniawan dengan Terdakwa sebelumnya sudah ada permasalahan sejak 2 (dua) Tahun dan setiap Saksi Dedy Kurniawan dengan Terdakwa bertemu cuek;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No. 445/9738/RM/VIII/RSUD/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang ditandatangani oleh dr. Ratna Dewi Sari A. Siregar selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Arjuli Alias Leak dengan hasil pemeriksaan :
 - Hematoma di bawah mata kiri panjang empat koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter;
 - Luka lecet di bawah mata kiri panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter;
 - Luka lecet di dahi bagian Tengah panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 23.00 wib di Jalan Gajah Mada kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa memukul wajah dan mata Saksi Dedy Kurniawan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Dedy Kurniawan adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Ilhamsyah Harahap dan Rimson Manaris Sahat duduk di teras rumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.00 wib datang saksi Dedy Kurniawan langsung menyerang Terdakwa menggunakan satu buah pisau kemudian Terdakwa mengelak lalu menyuruh Rimson Manaris Sahat untuk mengambil pisau tersebut kemudian Terdakwa menjatuhkan saksi Dedy Kurniawan dan langsung memukul saksi Dedy Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah dekat mata sebelah kiri dari saksi Dedy Kurniawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Ilhamsyah Harahap dan Rimson Manaris Sahat sedang menonton TV di dalam rumah Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ilhamsyah Harahap dan Rimson Manaris

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2025/PN Rap



Sahat duduk di teras rumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.00 wib datang saksi Dedy Kurniawan langsung menyerang Terdakwa menggunakan satu buah pisau kemudian Terdakwa mengelak lalu menyuruh Rimson Manaris Sahat untuk mengambil pisau tersebut kemudian Terdakwa menjatuhkan saksi Dedy Kurniawan dan langsung memukul saksi Dedy Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah dekat mata sebelah kiri dari saksi Dedy Kurniawan hingga akhirnya ramai orang datang termasuk dari keluarga Saksi Dedy Kurniawan sudah datang juga, kemudian Saksi Dedy Kurniawan meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menuju kantor Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan ke Polres Labuhan Batu;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Dedy Kurniawan karena antara Saksi Dedy Kurniawan dengan Terdakwa sebelumnya sudah ada permasalahan sejak 2 (dua) Tahun dan setiap Saksi Dedy Kurniawan dengan Terdakwa bertemu cuek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Dedy Kurniawan mengalami luka pada mata sebelah kiri bengkak dan dibawah mata sebelah kiri dan atas mengalami bengkak sehingga Saksi Dedy Kurniawan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Arjuli Alias Leak oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memukul wajah dan mata Saksi Dedy Kurniawan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 23.00 wib di Jalan Gajah Mada kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di halaman rumah Terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi Dedy Kurniawan mengalami luka pada mata sebelah kiri bengkak dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2025/PN Rap



dibawah mata sebelah kiri dan atas mengalami bengkak sehingga Saksi Dedy Kurniawan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Dedy Kurniawan adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Ilhamsyah Harahap dan Rimson Manaris Sahat duduk di teras rumah Terdakwa lalu sekira pukul 23.00 wib datang saksi Dedy Kurniawan langsung menyerang Terdakwa menggunakan satu buah pisau kemudian Terdakwa mengelak lalu menyuruh Rimson Manaris Sahat untuk mengambil pisau tersebut kemudian Terdakwa menjatuhkan saksi Dedy Kurniawan dan langsung memukul saksi Dedy Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah dekat mata sebelah kiri dari saksi Dedy Kurniawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul wajah dan bagian kepala saksi Dedy Kurniawan dengan menggunakan kedua tangan sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dedy Kurniawan mengalami luka pada mata sebelah kiri bengkak dan dibawah mata sebelah kiri dan atas mengalami bengkak sebagaimana masing-masing hasil Visum Et Repertum yaitu:

- Visum Et Repertum No. 445/9738/RM/VIII/RSUD/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang ditandatangani oleh dr. Ratna Dewi Sari A. Siregar selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Arjuli Alias Leak dengan hasil pemeriksaan:
 - Hematoma di bawah mata kiri panjang empat koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter;
 - Luka lecet di bawah mata kiri panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter;
 - Luka lecet di dahi bagian Tengah panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Terdakwa adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Mara Soleh Harahap adalah dengan sengaja untuk melakukan perbuatannya dan ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut sebab masih ada cara lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Arjuli Alias Leak** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Diky Aditia Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2025/PN Rap